

Gesellschaftsvertrag Paul Schwarz GmbH & Co. KG - §§ 12-18

Gesellschaftsvertrag der Paul Schwarz GmbH & Co. KG

(Auszug: §§ 12 bis 18 von 20)

§ 12

Vorkaufsrecht

(1) Verkauft ein Kommanditist seinen Gesellschaftsanteil und liegt kein Fall einer zustimmungsfreien Übertragung nach § 11 Ziff. 2 vor, steht den anderen Kommanditisten ein Vorkaufsrecht im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu („Vorkaufsrecht erster Stufe“). Das Vorkaufsrecht kann bis zum Ablauf von drei (3) vollen Kalendermonaten nach Zugang des unterzeichneten Kaufvertrages ausgeübt werden. Jeder Kommanditist kann von seinem Vorkaufsrecht nur ganz oder keinen Gebrauch machen.

(2) Macht ein Kommanditist von seinem Vorkaufsrecht nicht oder nicht fristgerecht Gebrauch, geht das Vorkaufsrecht auf die verkaufswilligen Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalkonten nach Ausübung des Vorkaufsrechtes auf der ersten Stufe über („Vorkaufsrecht zweiter Stufe usw.“). Abs. 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass an Stelle des Zugangs des Kaufvertrages die Mitteilung tritt, dass ein Kommanditist sein Vorkaufsrecht nicht ausüben will oder nicht ausgeübt hat. Kein Kommanditist, der sein Vorkaufsrecht auf einer Stufe ausgeübt hat, muss sein Vorkaufsrecht auf einer späteren Stufe ebenfalls ausüben.

(3) Das Vorkaufsrecht kann nur gleichzeitig und im gleichen Verhältnis mit dem Vorkaufsrecht hinsichtlich des Geschäftsanteils des betroffenen Kommanditisten an der Komplementärin ausgeübt werden.

(4) Dem Verkauf stehen alle sonstigen Rechtsgeschäfte, insbesondere Schenkung, gleich.

(5) Erwirbt der Gesellschafter Max Huber Rail GmbH oder deren Rechtsnachfolger erstmalig eine Beteiligung von einer nachfolgeberechtigten Person, so hat sie allen anderen nachfolgeberechtigten Personen, die zu diesem Zeitpunkt Gesellschafter sind, mit einer Frist von mindestens einem Monat den Erwerb von deren Beteiligung zu denselben Bedingungen anzubieten. Dies kann auch in der Form erfolgen, dass allen nachfolgeberechtigten Personen gleichzeitig ein entsprechend befristetes Angebot unterbreitet wird. Soweit dieses Angebot nicht angenommen wird, greift bei nachfolgenden Erwerbsvorgängen von nachfolgeberechtigten Personen keine Angebots- bzw. Erwerbspflicht nach diesem Absatz mehr ein.

§ 13

- Vererbung von Gesellschaftsanteilen

(1) Verstirbt ein Kommanditist, wird die Gesellschaft mit dessen Erben fortgesetzt. Der Gesellschaftsanteil des Erblassers geht auf die Erben im Verhältnis ihrer Erbquoten über. Erben eines verstorbenen Kommanditisten in den Gesellschaftsanteil können jedoch nur nachfolgeberechtigte Personen sein. Sofern kein Erbe nachfolgeberechtigt ist, scheidet der Kommanditist mit seinem Tod aus der Gesellschaft aus.

(2) Rechtsnachfolger eines verstorbenen Kommanditisten kann nur werden, wer im selben Verhältnis Rechtsnachfolger des Erblassers hinsichtlich seines Geschäftsanteils/seiner Geschäftsanteile an der Komplementärin wird.

(3) Mehrere Erben des Gesellschaftsanteiles des verstorbenen Kommanditisten haben zur einheitlichen Ausübung aller Gesellschaftsrechte unverzüglich einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. Der gemeinsame Bevollmächtigte kann nur ein Gesellschafter sein, es sei denn, die Gesellschafterversammlung

stimmt einem anderen gemeinsamen Bevollmächtigten zu.

§ 14

- Vorsorgevollmacht

Jeder Kommanditist, der eine natürliche Person ist, ist verpflichtet, eine notarielle Vorsorgevollmacht zu errichten und aufrecht zu erhalten, in der einem anderen Gesellschafter die Bevollmächtigung zur Ausübung und Wahrnehmung seiner Gesellschafterrechte, einschließlich des Rechtes zu Verfügungen über seinen Gesellschaftsanteil, eingeräumt wird. Die Vollmachtsurkunde ist bei der Gesellschaft zu hinterlegen und von der Gesellschaft an den/die Bevollmächtigten auf Verlangen herauszugeben.

§ 15

Güterstandsklausel

(1) Verheiratete Kommanditisten müssen mit ihrem Ehegatten durch notariellen Ehevertrag zur Schonung der Liquidität, zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft und zum Ausschluss von Mitspracherechten seines Ehegatten (a) Gütertrennung gemäß § 1414 BGB vereinbaren oder (b) vereinbaren, dass ihre Beteiligung an der Gesellschaft bzw. deren Werterhöhung in jeder Hinsicht von einem Zugewinnausgleichsanspruch des anderen Ehegatten gemäß §§ 1363 ff. BGB ausgenommen wird (ausgenommen im Fall des Todes des Kommanditisten), dass der Kommanditist hinsichtlich seiner Gesellschaftsanteile von allen Ein-

schränkungen seiner Verfügungsmacht gemäß §§ 1365 ff. BGB freigestellt ist, und dass sein Ehegatte auf alle Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Gesellschaftsanteile zur Durchsetzung seiner Zugewinnausgleichsansprüche verzichtet hat.

(2) Vorstehende Regelungen gelten entsprechend für Kommanditisten, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben.

§ 16

- Ausschluss von Gesellschaftern

(1) Die Gesellschafterversammlung kann einen Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschließen, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund gegeben ist, der nach den Vorschriften der §§ 133, 140 HGB seinen gerichtlichen Ausschluss aus der Gesellschaft ermöglichen würde.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. ein Kommanditist auf Verlangen der Gesellschafterversammlung innerhalb von 4 (vier) Wochen ab Zugang des Verlangens durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift seines notariellen Ehevertrages mit seinem Ehegatten nicht nachweist, dass er mit seinem Ehegatten

- Gütertrennung vereinbart hat oder

- vereinbart hat, dass seine Beteiligung an der Gesellschaft bzw. deren Werterhöhung in jeder Hinsicht vom Zugewinnausgleichsanspruch des anderen Ehegatten gern. §§ 1363 ff. BGB ausgenommen ist (ausgenommen im Fall des Todes des Kommanditisten), und dass der Gesellschafter hinsichtlich sei-

- ner Gesellschaftsanteile von allen Einschränkungen seiner Verfügungsmacht

- 'gern. § 1365 BGB freigestellt ist, und dass sein Ehegatte auf alle streckungsmaßnahmen in seinen Gesellschaftsanteil zur Durchsetzung seiner Zugewinnausgleichsansprüche verzichtet hat;

2. über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen mangels Masse abgelehnt wurde oder der betreffende Gesellschafter einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt hat;

3. die Einzelzwangsvollstreckung in Gesellschaftsanteile oder eines seiner Gesellschaftsrechte oder seine Ansprüche gegen die Gesellschaft aufgrund eines nicht nur vorläufig vollstreckbaren Titels betrieben wird, und zwar mit dem Ablauf einer Frist von 3

(drei) Monaten ab Zustellung des Titels, falls die Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht zu diesem Zeitpunkt aufgehoben worden ist;

4. ein Kommanditist nicht (mehr) Gesellschafter der Komplementärin ist;

5. ein Kommanditist keine nachfolgeberechtigte Person, oder, im Fall einer juristischen Person, keine Gesellschaft der Max Huber Rail Group bzw. keine Gesellschaft mit ausschließlich nachfolgeberechtigten Personen als Gesellschafter und Geschäftsführer ist;

6. ein Kommanditist eine Kommanditbeteiligung von weniger als 10 % hält, ohne dass die Gesellschafterversammlung dem zugestimmt hat,

7. ein Rechtsnachfolger eines verstorbenen Kommanditisten keine nachfolgeberechtigte Person ist;

8. ein Kommanditist seinen Verpflichtungen aus § 3 Abs. 5 innerhalb einer angemessenen Frist nicht nachkommt.

(3) Der ausgeschlossene Gesellschafter scheidet mit Bekanntgabe des Ausschließungsbeschlusses aus der Gesellschaft aus, sofern nicht der Ausschließungsbeschluss einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

§ 17

Abfindung

(1) In den Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters hat der ausscheidende Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger Anspruch auf eine Abfindung nach Maßgabe folgender Regelungen, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt oder die Gesellschaft und der betroffene Gesellschafter etwas anderes vereinbaren.

(2) Ein ausscheidender Gesellschafter erhält als Abfindungsguthaben den Verkehrswert seiner Beteiligung abzüglich eines Abschlags von 35 Prozent. Zur Ermittlung des Verkehrswertes ist eine prognoseorientierte Ertragswertberechnung vorzunehmen. Der Verkehrswert ist von einem von der Wirtschaftsprüferkammer zu benennenden Wirtschaftsprüfer nach den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland eV (IDW S1) bzw. seines Nachfolgerinstituts zu ermitteln. Die Kosten des Gutachtens tragen Gesellschaft und Gesellschafter zu gleichen Teilen.

(3) Sofern sich die Beteiligten nicht über eine anderweitige Regelung einigen, ist das Auseinandersetzungsguthaben in fünf gleichen Jahresraten zu entrichten, von denen die erste sechs Monate nach Beginn des dem Ausscheiden des betreffenden Gesellschafters folgen-

den Geschäftsjahres fällig wird. Die folgenden Raten sind jeweils ein Jahr nach Fälligkeit der vorangegangenen Raten zu entrichten. Zusammen mit den Raten sind die Zinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) p.a. für den jeweils vorausgegangenen

Zeitraum zu entrichten. Ergibt sich ein negativer Betrag, so ist dieser innerhalb von drei Monaten nach Festsetzung vom ausgeschiedenen Gesellschafter auszugleichen.

(4) Die die Gesellschaft fortführenden Gesellschafter sind berechtigt, die Abfindungssumme ganz oder teilweise vorzeitig zur Rückzahlung zu bringen. Außerordentliche Zahlungen erfolgen darin jeweils für Rechnung der nächsten fällig werdenden Rate bzw. Raten.

(5) Die die Gesellschaft fortsetzenden Gesellschafter sind berechtigt, die Herabsetzung der jährlichen Raten und eine Hinausschiebung der Zahlungstermine zu verlangen, wenn die Liquidität der Gesellschaft durch die Zahlung der Raten gefährdet wird. Mehrere Berechtigte haben sich den Auszahlungsbetrag im Verhältnis ihrer zu tilgenden Ansprüche zu teilen. Die Zahlungen können jedoch höchstens auf zehn Jahre verteilt hinausgeschoben werden. Die Gefährdung der Liquidität ist den Berechtigten nachzuweisen.

(6) Wird der ausgeschiedene Gesellschafter von Gläubigern der Gesellschaft in Anspruch genommen, so ist er von der Gesellschaft und den verbleibenden Gesellschaftern von den Ansprüchen freizustellen.

(7) Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafter wächst den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten an.

§ 18

Liquidation

(1) Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch die Komplementärin, soweit die Gesellschafterversammlung nichts Abweichendes beschließt. § 6 gilt für Liquidatoren entsprechend.

(2) Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist im Verhältnis der Kapitalkonten unter den Kommanditisten zu verteilen.